Dc/inil casus (inibus Camera Apaslolica concordare palesi cum baroni bus super feudis devolulis; ac Pii V consti lulio- nem super fisco applicandis bonis ho- . micidarum, allodialia lanlum com- praehendcre dcclaral, et ad descendcn- Ics huiusmodi hoinicidaruni extendit '.

Gregorius Papa XIV, ad futuram rei memoriam. · Latin

XL.

Dc/inil casus (inibus Camera Apaslolica

concordare palesi cum baroni bus super

feudis devolulis; ac Pii V consti lulio- nem super fisco applicandis bonis ho- . micidarum, allodialia lanlum com- praehendcre dcclaral, et ad descendcn- Ics huiusmodi hoinicidaruni extendit '.

Gregorius Papa XIV,

ad futuram rei memoriam.

Ecclesiae Catholicae et Apostolicae cura, quam nobis Deus Optimus Maximus committere prò sua in nos inenarrabili clementia dignalus est, nos subinde ad- monel officii nostri, ut in iis conslilulio- nibus, quae a Romanis Pontificibus prae- decessoribus nostris liactenus emanarunt, tam circa disciplinam ecclesiasticam quam circa forenses conlrovcrsias, nibilobscu- luni, nibil ambiguum aut incertum con- lineri patiamur, quod occasionem prae- bere possil controversiis, quae plerum- quc ab avidis bominibus in eam partem

1 Ex Regest. in Secret. Drevium.

Ali. C. 1591 GREGORIUS XIV TP. ■477 Ali. {;. 1501

traili (Oiiiiieiiiiius, (|uai'. a nicnle lei^isla- toris qiiam lon^issime recedunl, quod expericnlia ipsa quolidic evenire vidcnms.

iiiiIpiiiik i'wv Aposlnika am- ccinlarc pnssil cum haronibus ciri-a (levulnlli - nL-iii fciuionim.

§ 1. Cum ciiiiii iiiuKae liles el conlro- versiae corani dileclis lìliis noslris Canie- pac Auoslolicae clci'icis aliisquc eiusdeni Lameiac oliicialil)iis hactcnus indccisac (v ● i-i i ● i ● pcnueanl, ndeni oilicialcs super nonniillis . n^ ■ , ii- difiìcullalibus, qiiae saepe et in dies enici'- gunt circa conslitulionum Summorum Ponlificum praedecessorum nostrorum interprclationem, nos consulere solent, ut opportuna dedaratione, omnem tol- lentes ambiguitatcni pendenlium aceliani lliturorum negociorum, decisioni prospi- cianius ; alque inlcr alias dubilaliones quasdam non indignas nostra deteimina- tione super conslilutione felicis recorda- tionis Pii V, praedecessoris nostri, quae incipit Admoiìcl nos, sub dal. iv kalen- das apriiis, poulilicatus sui anno ii, no- bis insinuarunt, an scilicet, stante prao- dicla constitulione, liceat in causis, quae super devolutionibus inter dictam Came- ram et barones ex quacumque causa vel occasione, sive lineae finitae, si de inve- slilura non appareat, sive canonis non soluti , sive delicli commissi indecisae pendent, liceat transigere el ad aliquani concordiam devenire, sive possessio sit penes barones sive eliam penes Came- ram, etiam vigore sentenliaruni in pos- sessorio lataruni, sive ipsam causam ab aliis Curiae tiibunaliiius inter particula- res personas introductam ad se avocari curaverit, et possessionem prò iuribus suis vel ex cessione alterius ex litiganti- bus adeplae fuerinl.

concoriiari posse dei-'Iarat siijus""^"!!'!! pressis.

I 2. Nos, buiusniodi controversias et hacsitatioues tollcrc volentes, liac nostra '" perpetuum valilura constitulione, de- claramus in omnibus praedictis casibus licite posse per diclos noslros officiales cum baronibus super dictis leudis tran- sigi el concordari, easque infeudationes, quas recedendo a lite per eos auitoritale nostia fieri contigerit, sub praedicla Pii con.-^litulione non compraebendi deda- ranius ot decerniinus.

ai Iti .liiliiinii uiii iulnpn- ic hul'ar. Crc; iriiXMl ci siu lli.l.U' i..inMT.ic -m'I'Iì ■""●'si'"- ciaac niassan-

I S. Et insuper cum felicis rccordatio- nis (ìiegorius XIII, et Sixlus, praedeces- sorcs nostri, in conslitulionibus, quas . . ....

' ' ' advcrsus bannilos, bomicidas et lalrones eorumquc compliccs, fautores et recepta- tores edidcrunt, ducatus, dominia, vica- riai us, gubernia, feuda, civitales, terras, oppida, castra caeteraque bona, quae ex causis in dictis constitulionibus contentis, Camerae Aposlolicae aperta, devoluta, confiscata, applicata ot incorporala sub praedicla constitutione Pii V minime com- praebendi declaraverint, sed non salis aperte eorum intentionem aperuerinl, an praedicla declaratoria comprachendere voluerint ea Itona, quorum post confisca- lionein Camera Apostolica possessionem coepisse reperiretur, an praedicla poena confiscationis afficere voluerint omnes praodiclos bomicidas et latrones per ter- ras et Statum Ecclesiae grassantes, vel tantummodo horum fautores et recepta- tores, quae res ansam praebuit contro - vertendi, diversis diversa senlicntibus.

r.ios.uins .i,- pnhendi m.n sca eiiam ii. - iiiicidas.

I 4. Nos, omnem ambiguitatem de me- dio lollere

volentes, declaramus intentio- nis praefatoruin praedecessorum nostro- ' * . rum fuisse in praedicla declaratoria com- praeiiendere eliam ea bona, quorum post confiscalionem Camera Apostolica pos- sessionem accepisset, nec non omnes su- pradiclas personas una el eadem poena (proul iuris dispositioni consenlaneum esse non ignoramus) comprachendere, ita ut non solum receptatores el iaulores, sed eliam homicidae et latrones, qui per Slatum Ecclesiaslicum manu armata gras- santur, sub eadem lege confiscationis ho- norum omnium, tam feudaliuni, sub qua- cumque forma invesliturae concessorum, eliainsi in casibus permissis ex forma

Ali. C. 1591 '478 BULLARIUM ROMANUM An. C. 1591

iiivestiliirao licueiil Iklcicomniisso eique subiecla l'ueiint, quaiii allodialiiim et alio- lum iuxla diilaruiu constiliitioiuim le- noreni, qiiem liic prò oxpresso haliori volumus, coiiiprachondi intelliganlur, nec non bona eorunuleiii ijrassalorum et la- Ironum et eonini l'aulorum ac recepta-

Pii V non coni-

loriim, sic ut praeferliir contìscata, de- clarationi Gregorii et Sixti inhaerenles, siipradicla conslilliilione Pii V non coin- praehendi declaranuis.

Sislus V con> lisi!;tlionì illo- tlìalKi l;intum siibiici vuluil non bona liiiet- coniniisso ;il1Jì- cla.

I 5. Et quoniam, ad maiorem facino- rosorum hoininuni et grassatorum liuius- niodi eorumque receptatoruni et lauto- runi leiToreni, idem Sixius eliani in prae- iudiciuin fìlioruin, descendentiuiu et alio- rum quorumcmnque agnatonim in iiive- slilluris, concessioniliiis seu aliis disposi- tionilius compraehensorum , praedicta liona t'eudaiia conllscavit, et Camerao praediclae applicavit et incorporavit ; liona vero, in quibus reperiuntur lacta lideicommissa, cuni in ea parte Sixtus de allodialibus tantuni senserit, prout et nos ita sensisse declaramus, ea durante tan- tum vita naturali debnqucnlium praedi- clae Camerae applicavit, cum in liis nii- nus sibi licere voluerit quam in feudali- bus, quae ab ipsa principis liberalitate proficiscuntur.

Allodialiuinlet rcspicit otìani ^ra$s;iluruui dc- scumlcuUs.

I 6. ^'o.s, videntes buius saeculi nia- litia quotidie peslem liane grassalorum increnientiun suscipere, eosque leguni se- verilate coercere et quantum in nobisesl penitus abolere cupientes, decernimus et declaramus ut in descendenles quoque buiusmodi latronum et grassatorum, eo- rumque fauloruui et leceptatorum poena derivetur, ita ut omnibus bonis allodiali- bus privenlur, non obstantibus quibus- cumque lideicommissis et substitutioni- bus sub quibuscumquc verborum formis et tenoribus conceptisel contentis, trans- versalibus solis ius intactum ex buius- modi lideicommissis post obitum delin- qucntium et descendenlium reservantes, ut ipsi facinorosi bomines, quam in se poenam naiurae ferilate contemnunt, in lìlios proprios derivare debeant. Ilas au- tem omnes declaraliones nostras, excepta extensione poeiiae confiscationis allodia- lium, in praeiudicium descendenlium ve- ras esse declaraliones; et casus omnes, tani praeteritos quam luturos compre- hendere volumus.

tuusui.ic pr.. iiismo.ii decia-

§ 7. Sicque per quoscumque iudices ordmanos et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ci Camerae Apostolicae clericos sanclaeque Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et inler- pretandi lacultate et auctorilate, iudicari et diffiniri debere; irritumque et inane quidquid secus super bis a quoquam, quavis auctorilate, scienter vel ignoran- ler, conligerit attentari.

obsuutium

§ 8. Non obstantibus felicis recorda- tionis Fu rapae 1\, eliam praedecessoris nostri, de registrandis in Camera Apo- stolica litteris illius interesse concernen- tibus, ita ut praesentes, clsi nullo tem- pore in ipsa Camera registrentur, niìiilo- minus valeanl suumque plenarium sor- liantur elTectum ; aliisque constitulionibus et ordinationibus apostolicis, caeterisque coiitrariis ([uibuscumque.

Transnmpio- rum lides.

19. Ut autem praesentes litterae omni- bus innotescant, lubemus illarum exera- , . . , .,, plar ad valvas basiiicae Principis Aposto- lorum et Cancellariae Apostolicae ac in acie Campi Florae publicari, earunique transumptis, eliam impressis, manu ali- cuius notarii publici subscriptis, el si- gillo alicuius personae in dignitate eccle- siastica constitutae munitis, eamdem pror- sus fidem in iudicio et extra adbiberi, quae ipsismet piaesentibus adliiberetur.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die x septemb. mdxci, pontilicatus nostri anno i.

Dal. die 10 septemb. 1591, poni. an.i.

Source. Open the source witness. 1865 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-09, 1865-turin-bullarium-volume-09-latin. Source-derived reading-order LF lines 56705-56987. Exact scan leaf bounds 504-506; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:38:56Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.